



PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMBANDING I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Pemohon I sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
2. **PEMBANDNG II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Pemohon II sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA. S.H. M.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015, semula sebagai **Para Pemohon** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

m e l a w a n

1. **TERBANDING I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Surabaya, semula sebagai **Termohon I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;
2. **TERBANDING II**, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Bandung semula sebagai **Termohon II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERBANDING III**, umur 19 tahun pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di Kabupaten Bondowoso. Semula sebagai Termohon III sekarang sebagai **TERBANDING III**;

Selanjutnya Termohon I/Terbanding I, Termohon II/Terbanding II dan Termohon III/Terbanding III disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tanggal 18 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.101.000.- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Para Pemohon/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 18 Agustus 2015.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bondowoso telah memberitahukan kepada Para Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 06 Juli 2015, sedangkan Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 18 Agustus 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tanggal 18 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan 1436 *Hijriyah*, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi Para Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw tanggal 18 Juni 2015. Sepanjang mengenai eksepsi harus dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA. Bdw. tanggal 18 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1346 *Hijriyah*, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Januari 1990, Pemohon I dengan Hj. Iduk Sumarni telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bondowoso sesuai dengan Duplikat Kutipan Nikah Nomor. Kk. 15.6.7/PW.01/327/2014, tanggal 06 Agustus 2014. Kemudian pada tanggal 02 April 1991 Pemohon I dengan Pemohon II telah pula melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam, pernikahan mana dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Pakem, Kab. Bondowoso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan nasional yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu baik syarat kumulatif maupun syarat alternatif (Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,dan diberi izin oleh Pengadilan (Pasal 3 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ditemukan fakta bahwa disaat Pemohon I melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Hj. Idhuk Sumarni, tidak pernah terjadi perceraian dan sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dimohonkan izin ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Termohon diatas sumpahnya ternyata Pemohon I selain menikah secara sirri dengan Pemohon II juga telah menikah secara syari'at Islam dengan beberapa perempuan lain yaitu Rukmini dan Anis yang mana tentang pernikahan tersebut tidak dibantah oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Bdw, tanggal 18 Juni 2015 M. bertepatan tanggal 01

Ramadhan 1436 Hijriyah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw. tanggal 18 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. HASAN BISRI, SH., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0278/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Para Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.HASAN BISRI, S.H., M.H

Drs.H.MUZNI ILYAS.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000, -
- Redaksi	Rp 5.000, -
- Materai	Rp 6.000, -
Jumlah	Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)